

[17-1] [주의4, 통보] 사항

1. 제 목 : 지구관리용역 원가계산업무 부적정
2. 조치부서 : ○○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○○지역본부 ○○○○부 차장 행정3급 UUU
○○○지역본부 ㉠㉠□□사업본부 □□사업단 ○○○○부
차장 행정3급 DDD
○○○지역본부 ㉠㉠사업본부 ○○부 차장대우 행정4급 VVV
○○○지역본부 ㉠㉠사업본부 ○○부 차장 행정3급 WWW
4. 내 용 :

위 관련자 중 UUU은 2017. 1. 31.부터 현재까지 ▷▷aa, ▷▷bb, ▷▷cccc 등
의 보상지구 관리업무를, 위 관련자 중 DDD은 2016. 2. 4.부터 현재까지 ○○○□
□ 공급 사후관리업무를 위 관련자 중 VVV은 2016. 1. 1.부터 현재까지 ㉠㉠
dd3지구 보상총괄업무를, 위 관련자 중 WWW은 2018. 1. 25.부터 현재까지 ㉠㉠
ee, ff단지 등의 토지분양 및 준공지구 현장관리업무를 각각 담당하였다.

「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조에 따르면 계약담당
공무원은 예정가격 결정 시 적정한 거래가 형성된 경우에는 거래실례가격을 기준
으로 예정가격을 결정하고,

용역 등 계약의 특수성으로 인하여 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에
의한 가격, 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 용역 등을

구성하는 재료비·노무비·경비·일반관리비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산하도록 하고 있다.

그리고 거래실례가격 또는 원가계산에 의해 예정가격을 결정할 수 없는 경우 감정가격, 유사용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격으로 예정가격을 결정할 수 있도록 하고 있다.

또한, 「(계약예규)예정가격작성기준」 제30조에 따르면 엔지니어링사업, 측량, 소프트웨어개발용역 등 다른 법령에서 그 대가기준을 규정하고 있는 경우 해당 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있고,

원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대해서는 노무비(인건비), 경비, 일반관리비, 이윤 등으로 비목을 구분하고 동 기준 제23조 내지 제29조에 규정된 원가계산기준에 준하여 원가계산할 수 있고, 이 경우 인건비의 기준단가는 「근로기준법」에서 정하고 있는 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 하도록 하고 있다.

한편, ○○지역본부에서 최근 2년 이내에 본부에서 시행한 지구관리 경비, 보유토지 관리용역 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] ○○지역본부 지구관리경비용역 현황 (2018.10. 현재)

(단위 : 천 원)

계약건명	계약기간		예정 가격	계약 금액	낙찰률
	시작	종료			
㉠** 공공주택지구 지구관리 경비용역	2018.10.01	2019.09.30	108,957	90,431	83.0%
○○** 도시첨단산업단지 예정지구 지구관리 경비용역	2017.10.23	2018.10.22	99,420	82,589	83.1%
△△** 공공주택지구 지구관리 경비용역	2017.08.17	2018.08.16	139,497	115,830	83.0%
田田田田 일반산업·유통단지 사업지구관리 경비용역	2017.10.12	2018.04.11	97,624	81,134	83.1%

계약건명	계약기간		예정 가격	계약 금액	낙찰률
	시작	종료			
田田田田 일반산업단지·유통단지 사업지구관리 경비용역	2018.06.13	2019.07.12	229,722	185,555	80.8%
㊤㊤** 기업형임대주택(예정)지구 지구관리 경비용역	2017.08.24	2018.08.23	99,459	82,597	83.0%
▷▷시 **동, **동 일원 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2017.12.04	2018.12.03	101,420	84,183	83.0%
□□**도시 보유토지 관리용역	2018.04.04	2018.10.03	57,542	47,792	83.1%
□□**도시 보유토지 관리용역	2017.04.04	2018.04.03	93,532	77,681	83.1%
◎◎**2 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2018.05.01	2019.04.30	104,700	86,900	83.0%
◎◎** 택지개발사업지구 관리(경비)용역	2018.07.01	2019.06.30	374,382	304,940	81.5%
◎◎** 택지개발사업지구 관리(경비)용역	2017.06.01	2018.05.31	499,046	403,268	80.8%
◎◎지역본부 보유토지 관리용역	2017.04.10	2018.04.09	34,411	28,568	83.0%
㉨㉨** 외 4개 사업지구 보유토지 관리용역	2017.03.08	2018.03.07	131,506	109,573	83.3%
㉨㉨**3 사업지구 관리용역	2018.01.22	2019.01.21	232,241	188,917	81.3%

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

「근로기준법」 제50조 제2항에 따르면 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없고, 같은 법 제47조 사용자는 도급이나 그 밖에 준하는 제도로 사용하는 근로자에게 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장하도록 하고 있다.

따라서 발주담당자는 용역사업 과업지시서 및 근로계약서 등에 근로자의 근무 형태에 따른 근무시간을 명확히 기술하고 예정가격 작성 시 위 법에 따른 근로 시간에 대해서 인건비를 계산하여야 한다.

그런데 위 본부에서는 [표 2]와 같이 지구관리용역 발주 시 설계내역서상 근로 시간이 아닌 휴게시간³⁸⁾에 대해서도 인건비를 계산하였다.

38) 「근로기준법」 제54조(휴게)에 따르면 근로시간이 4시간인 경우 30분, 8시간인 경우 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 하며 통상적으로 점심시간(12:00~13:00)에 해당됨.

[표 2] 지구관리용역 휴게시간 인건비 산정 현황

(단위 : 천 원)

계약건명	발주연도	계약기간	설계 금액	과다산정 금액
합 계				57,432
○○** 도시첨단산업단지 예정지구 지구관리 경비용역	2017	12개월	100,623	8,358
○○** 도시첨단산업단지 예정지구 지구관리 경비용역	2017	2개월	15,039	1,286
㉠** 기업형임대주택(예정)지구 지구관리 경비용역	2017	12개월	100,298	8,358
▷▷시 **동, **동 일원 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2017	12개월	101,732	8,359
▷▷시 **동, **동 일원 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2017	2개월	13,938	1,286
□□**도시 보유토지 관리용역	2018	6개월	57,475	5,018
㉠** 외 4개 사업지구 보유토지 관리용역	2017	12개월	93,464	8,399
㉠**3 사업지구 관리용역	2018	12개월	233,471	16,368

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, ○○지역본부에서 발주한 ○○** 도시첨단산업단지 예정지구 지구관리 경비용역 등 8개 용역에 대해 57백만 원의 불필요한 사업비가 낭비되었다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

① 근로시간이 아닌 휴게시간에 대해서도 인건비를 산정하여 불필요한 사업비 낭비를 초래한 관련자 UUU, DDD, VVV, WWW에 대해 각각 ‘주의’를 촉구하시기 바람(주의4),

② 해당 용역이 진행 중인 경우 최저임금 등의 사유로 계약변경 시 휴게시간 인건비를 제외토록 추진하고, 향후 지구관리용역 발주 시 기준에 맞게 예정가격을 작성하시기 바랍니다(통보).

[17-2] [개선] 사항

1. 제 목 : 지구관리용역 원가계산업무 부적정
2. 조치부서 : ●●●●●●●처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조에 따르면 계약담당 공무원은 예정가격 결정 시 적정한 거래가 형성된 경우에는 거래실례가격을 기준으로 예정가격을 결정하고,

용역 등 계약의 특수성으로 인하여 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격, 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비·일반관리비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산하도록 하고 있다.

그리고 거래실례가격 또는 원가계산에 의해 예정가격을 결정할 수 없는 경우 감정가격, 유사용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격으로 예정가격을 결정할 수 있도록 하고 있다.

또한, 「(계약예규)예정가격작성기준」 제30조에 따르면 엔지니어링사업, 측량, 소프트웨어개발용역 등 다른 법령에서 그 대가기준을 규정하고 있는 경우 해당 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있고,

원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대해서는 노무비(인건비), 경비, 일반관리비, 이윤 등으로 비목을 구분하고 동 기준 제23조 내지 제29조에 규정된 원가계산기준에 준하여 원가계산할 수 있고, 이 경우 인건비의 기준단가는 「근로기준법」에서 정하고 있는 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 하도록 하고 있다.

한편, ○○지역본부에서 최근 2년 이내에 본부에서 시행한 지구관리 경비, 보유토지 관리용역 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] ○○지역본부 지구관리경비용역 현황 (2018.10. 현재)

(단위 : 천 원)

계약건명	계약기간		예정 가격	계약 금액	낙찰률
	시작	종료			
㉠** 공공주택지구 지구관리 경비용역	2018.10.01	2019.09.30	108,957	90,431	83.0%
○○** 도시첨단산업단지 예정지구 지구관리 경비용역	2017.10.23	2018.10.22	99,420	82,589	83.1%
△△** 공공주택지구 지구관리 경비용역	2017.08.17	2018.08.16	139,497	115,830	83.0%
田田田田 일반산업·유통단지 사업지구관리 경비용역	2017.10.12	2018.04.11	97,624	81,134	83.1%
田田田田 일반산업단지·유통단지 사업지구관리 경비용역	2018.06.13	2019.07.12	229,722	185,555	80.8%
㊦** 기업형임대주택(예정)지구 지구관리 경비용역	2017.08.24	2018.08.23	99,459	82,597	83.0%
▷▷시 **동, **동 일원 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2017.12.04	2018.12.03	101,420	84,183	83.0%
□□**도시 보유토지 관리용역	2018.04.04	2018.10.03	57,542	47,792	83.1%
□□**도시 보유토지 관리용역	2017.04.04	2018.04.03	93,532	77,681	83.1%
○○**2 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2018.05.01	2019.04.30	104,700	86,900	83.0%
○○** 택지개발사업지구 관리(경비)용역	2018.07.01	2019.06.30	374,382	304,940	81.5%
○○** 택지개발사업지구 관리(경비)용역	2017.06.01	2018.05.31	499,046	403,268	80.8%
○○지역본부 보유토지 관리용역	2017.04.10	2018.04.09	34,411	28,568	83.0%
㉠** 외 4개 사업지구 보유토지 관리용역	2017.03.08	2018.03.07	131,506	109,573	83.3%
㉠**3 사업지구 관리용역	2018.01.22	2019.01.21	232,241	188,917	81.3%

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「근로기준법」 제50조 제2항에 따르면 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고

8시간을 초과할 수 없고, 같은 법 제47조 사용자는 도급이나 그 밖에 준하는 제도로 사용하는 근로자에게 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장하도록 하고 있다.

따라서 발주담당자는 용역사업 과업지시서 및 근로계약서 등에 근로자의 근무 형태에 따른 근무시간을 명확히 기술하고 예정가격 작성 시 위 법에 따른 근로 시간에 대해서 인건비를 계산하여야 한다.

그런데 위 본부에서는 [표 2]와 같이 지구관리용역 발주 시 설계내역서상 근로 시간이 아닌 휴게시간³⁹⁾에 대해서도 인건비를 계산하였다.

[표 2] 지구관리용역 휴게시간 인건비 산정 현황

(단위 : 천 원)

계약건명	발주연도	계약기간	설계 금액	과다산정 금액
합 계				57,432
○○○** 도시첨단산업단지 예정지구 지구관리 경비용역	2017	12개월	100,623	8,358
○○○** 도시첨단산업단지 예정지구 지구관리 경비용역	2017	2개월	15,039	1,286
○○○** 기업형임대주택(예정)지구 지구관리 경비용역	2017	12개월	100,298	8,358
▷▷시 **동, **동 일원 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2017	12개월	101,732	8,359
▷▷시 **동, **동 일원 공공주택사업예정지구 지구관리 경비용역	2017	2개월	13,938	1,286
□□**도시 보유토지 관리용역	2018	6개월	57,475	5,018
⑩⑩** 외 4개 사업지구 보유토지 관리용역	2017	12개월	93,464	8,399
⑩⑩**3 사업지구 관리용역	2018	12개월	233,471	16,368

자료 : ○○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, ○○○지역본부에서 발주한 ○○○** 도시첨단산업단지 예정지구 지구관리 경비용역 등 8개 용역에 대해 57백만 원의 불필요한 사업비가 낭비되었다.

39) 「근로기준법」 제54조(휴게)에 따르면 근로시간이 4시간인 경우 30분, 8시간인 경우 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 하며 통상적으로 점심시간(12:00~13:00)에 해당됨.

5. 조치할 사항

●●●●●●처장은

방침문서, 편람 등을 통해 지구관리용역 예정가격 작성에 관한 원가계산서 등을 배포하여 발주담당자의 행정력 낭비를 최소화 할 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다(개선).